



PUTUSAN

Nomor 418/Pid.Sus/2025/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Galang Wibowo Bin Istanta
2. Tempat lahir : Yogyakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/17 Agustus 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Winong KG II/276 B RT 011 RW 003, Prenggan,
Kotagede, Kota Yogyakarta

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditangkap tanggal 20 Oktober 2025;

Terdakwa Muhammad Galang Wibowo Bin Istanta ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 9 November 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2025 sampai dengan tanggal 19 Desember 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2025 sampai dengan tanggal 28 Desember 2025
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2025 sampai dengan tanggal 13 Januari 2026
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2026 sampai dengan tanggal 14 Maret 2026 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 418/Pid.Sus/2025/PN Yyk tanggal 15 Desember 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal - 1 -17 hal Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2025/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 418/Pid.Sus/2025/PN Yyk tanggal 15 Desember 2025 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD GALANG WIBOWO Bin ISTANTA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa keahlian dan kewenangan melakukan praktik kefarmasian Sediaan Farmasi berupa obat keras"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bungkus rokok bekas merk GUDANG GARAM SURYA yang berisi :
 - 4 (empat) butir tablet CALMLET ALPRAZOLAM 1 mg dengan bungkus warna biru;
 - 3 (tiga) butir pil putih berlambang huruf 'Y';

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

 - 1 (satu) buah HP Merk Oppo A 7 warna biru tua dengan Nomor whatsapp 081568279391

Dirampas untuk negara.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

hal - 2 -17 hal Putusan No 418/Pid.Sus/2025/PN Yyk



Kesatu

Bahwa terdakwa MUHAMMAD GALANG WIBOWO Bin ISTANTA pada hari pada hari Senin tanggal 20 Oktober 2025 sekira pukul 14.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2025 bertempat di Winong KG II/276 B RT 011 RW 003A Prenggan Kotagede Kota Yogyakarta atau setidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta secara tanpa hak memiliki dan/atau membawa psikotropika, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada hari Rabu tanggal 08 Oktober 2025 sekira jam 23.00 Wib pada saat terdakwa bekerja sebagai satpam di Kampus Widya Mataram Yogyakarta didatangi teman terdakwa yang bernama saksi DAVID HARWISANJAYA Alias KEPIK (dalam berkas terpisah) kemudian menawarkan pil berupa CALMLET ALPRAZOLAM selanjutnya Terdakwa membeli sebanyak 4 (empat) butir tablet CALMLET ALPRAZOLAM 1 mg dengan bungkus warna biru dengan harga Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dibayar secara cash dan setelah itu tablet CALMLET ALPRAZOLAM 1 mg tersebut oleh terdakwa disimpan di rumahnya.

Bahwa pada hari hari Senin tanggal 20 Oktober 2025 sekira pukul 14.30 WIB Petugas Opsnal Ditresnarkoba melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumahnya di Winong KG II/276 B RT 011 RW 003 Prenggan Kotagede Kota Yogyakarta dari hasil pengeledahan menemukan barang bukti milik terdakwa berupa : 1(satu) buah bungkus rokok bekas Merk GUDANG GARAM SURYA yang berisi : 4 (empat) butir tablet CALMLET ALPRAZOLAM 1 mg dengan bungkus warna biru dan 3 (tiga) butir pil putih berlambang huruf "Y" serta 1 (satu) buah HP Merk Oppo A 7 warna biru tua dengan Nomor whatsapp 081568279391

Berdasarkan sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. : 3303/NPF/2025 tanggal 21 Oktober 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh Rostiawan Abrianto, A.Md.A.K, Nur Taufik, ST, Dany Apriastuti, A.M.d.Farm, SE dengan kesimpulan BB 8467/2025/NPF berupa 4 (empat) butir tablet CALMLET ALPRAZOLAM 1 mg dengan dalam kemasan bungkus warna biru bertuliskan CALMLET ALPRAZOLAM adalah mengandung ALPRAZOLAM terdaftar dalam Golongan IV Nomor urut 2 lampiran UU RI No.05 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Bahwa terdakwa memiliki psikotropika tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

hal - 3 -17 hal Putusan No 418/Pid.Sus/2025/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1997 Â tentang Psikotropika

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa MUHAMMAD GALANG WIBOWO Bin ISTANTA pada hari Senin tanggal 20 Oktober 2025 sekira pukul 14.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2025 bertempat di Winong KG II/276 B RT 011 RW 003 Prenggan Kotagede Kota Yogyakarta atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, telah tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sediaan farmasi berupa obat keras, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Minggu tanggal 19 Oktober 2025 sekira jam 20.28 Wib di dekat pos satpam Kampus Widya Mataram Yogyakarta terdakwa didatangi teman Terdakwa yang bernama saksi DAVID HARWISANJAYA Alias KEPIK (dalam berkas terpisah) kemudian menawarkan sebanyak 30 (tiga puluh) butir pil putih berlambang huruf "Y" dengan harga Rp.105.000,- (seratus lima ribu rupiah) terdakwa berminat dan membayar pil tersebut secara cash.

Bahwa dari pembelian pil putih berlambang huruf "Y" tersebut sebanyak 20 butir telah habis Terdakwa konsumsi dan masih tersisa 3 (tiga) butir yang disimpan terdakwa di rumahnya

Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Oktober 2025 sekira pukul 14.30 WIB Petugas Opsnal Ditresnarkoba melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumahnya di Winong KG II/276 B RT 011 RW 003Â Prenggan Kotagede Kota Yogyakarta dari hasil pengeledahan menemukan barang bukti milik terdakwa berupa : 1 (satu) buah bungkus rokok bekas Merk GUDANG GARAM SURYA yang berisi : 4 (empat) butir tablet CALMLET ALPRAZOLAM 1 mg dengan bungkus warna biru dan 3 (tiga) butir pil putih berlambang huruf "Y" serta 1 (satu) buah HP Merk Oppo A 7 warna biru tua dengan Nomor whatsapp 081568279391, Berdasarkan sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. : 3303/NPF/2025 tanggal 21 Oktober 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh Rostiawan Abrianto, A.M.d.A.K, Nur Taufik, ST, Dany Apriastuti, A.M.d.Farm, SE dengan kesimpulan BB 8468/2025/NPF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 3

hal - 4 -17 hal Putusan No 418/Pid.Sus/2025/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) butir tablet warna putih berlogo Y adalah mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam obat keras/Daftar G.

Bahwa yang mempunyai kewenangan melakukan praktik kefarmasian adalah tenaga kefarmasian yaitu tenaga vokasi farmasi, apoteker dan apoteker spesialis dan terdakwa yang bukan tenaga kefarmasian telah melakukan praktik kefarmasian penyimpanan obat keras tanpa keahlian dan kewenangan Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1.DENY KURNIAWAN, SH dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Awalnya memperoleh informasi dari masyarakat mengenai adanya peredaran obat tanpa ijin. Selanjutnya saksi bersama dengan Saksi Wahyu Agus Santosa dan unit Ditresnarkoba Polda D.I.Yogyakarta melakukan penyelidikan. Dari hasil penyelidikan diperoleh informasi bahwa Terdakwa telah menyimpan pil Trihexypenidyl di rumahnya. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 20 Oktober 2025 sekira pukul 14.30 WIB saya bersama dengan tim mendatangi rumah Terdakwa di Winong KG II/276 B RT 011 RW 003, Prenggan, Kotagede, Kota Yogyakarta untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan penggeledahan di kamar/rumah Terdakwa.
- Bahwa Setelah dilakukan penggeledahan di rumah tinggal terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus rokok bekas merek Gudang Garam Surya yang berisi 4 (empat) butir tablet Calmlet Alprazolam 1 mg dengan bungkus warna biru dan 3 (tiga) butir pil putih berlambang huruf 'Y' serta 1 (satu) buah HP merek Oppo A 7 warna biru tua dengan Nomor Whatsapp 081568279391.
- Bahwa Terdakwa baru saja membeli 4 (empat) butir tablet Calmlet Alprazolam 1 mg dengan bungkus warna biru dari Saudara DAVID HARWISANJAYA Alias KEPIK pada hari Rabu tanggal 8 Oktober 2025 sekira jam 23.00 WIB di dekat Pos Satpam Kampus Widya Mataram Yogyakarta dan membeli pil putih berlambang huruf 'Y' dari Saudara DAVID HARWISANJAYA Alias KEPIK pada hari Minggu tanggal 19 Oktober 2025 sekira jam 20.28 WIB di dekat pos satpam Kampus Widya mataram Yogyakarta.

hal - 5 -17 hal Putusan No 418/Pid.Sus/2025/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli pil Camlet seharga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dan membeli pil putih berlambang huruf 'Y' seharga Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli pil Camlet dan pil putih berlambang huruf 'Y' adalah untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa.
- bahwa pil putih berlambang huruf 'Y' tersebut tidak ada ijin edar dan tidak ada standar mutu.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian "penyimpanan" obat keras karena Terdakwa bukan merupakan tenaga kefarmasian ataupun apoteker sehingga Terdakwa tidak mempunyai keahlian dan kewenangan.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa berpendapat membebarkannya;

2,WAHYU AGUS SANTOSA dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Awalnya memperoleh informasi dari masyarakat mengenai adanya peredaran obat tanpa ijin. Selanjutnya saksi bersama dengan Saksi Wahyu Agus Santosa dan unit Ditresnarkoba Polda D.I.Yogyakarta melakukan penyelidikan. Dari hasil penyelidikan diperoleh informasi bahwa Terdakwa telah menyimpan pil Trihexypenidyl di rumahnya. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 20 Oktober 2025 sekira pukul 14.30 WIB saya bersama dengan tim mendatangi rumah Terdakwa di Winong KG II/276 B RT 011 RW 003, Prenggan, Kotagede, Kota Yogyakarta untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan penggeledahan di kamar/rumah Terdakwa.
- Bahwa Setelah dilakukan penggeledahan di rumah tinggal terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus rokok bekas merek Gudang Garam Surya yang berisi 4 (empat) butir tablet Calmlet Alprazolam 1 mg dengan bungkus warna biru dan 3 (tiga) butir pil putih berlambang huruf 'Y' serta 1 (satu) buah HP merek Oppo A 7 warna biru tua dengan Nomor Whatsapp 081568279391.
- Bahwa Terdakwa baru saja membeli 4 (empat) butir tablet Calmlet Alprazolam 1 mg dengan bungkus warna biru dari Saudara DAVID HARWISANJAYA Alias KEPIK pada hari Rabu tanggal 8 Oktober 2025 sekira jam 23.00 WIB di dekat Pos Satpam Kampus Widya Mataram Yogyakarta dan membeli pil putih berlambang huruf 'Y' dari Saudara DAVID

hal - 6 -17 hal Putusan No 418/Pid.Sus/2025/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARWISANJAYA Alias KEPIK pada hari Minggu tanggal 19 Oktober 2025 sekira jam 20.28 WIB di dekat pos satpam Kampus Widya mataram Yogyakarta.

- Bahwa Terdakwa membeli pil Camlet seharga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dan membeli pil putih berlambang huruf 'Y' seharga Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli pil Camlet dan pil putih berlambang huruf 'Y' adalah untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa.
- bahwa pil putih berlambang huruf 'Y' tersebut tidak ada ijin edar dan tidak ada standar mutu.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian "penyimpanan" obat keras karena Terdakwa bukan merupakan tenaga kefarmasian ataupun apoteker sehingga Terdakwa tidak mempunyai keahlian dan kewenangan.

3. Saksi **DAVID HARWISANJAYA Als KEPIK Bin SUHARYONO**, di bawah sumpah di depan persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda DIY pada hari Senin tanggal 20 Oktober 2025 sekira jam 15.00 Wib di rumah Saksi yang beralamat di Kadipaten Wetan KP I/342, Rt 24/Rw 7 Kel. Kadipaten Kec. Kraton Kota Yogyakarta;
- Bahwa benar saksi menyerahkan 30 (tiga puluh) butir pil warna putih berlogo huruf "Y" kepada terdakwa pada hari Minggu tanggal 19 Oktober 2025 sekira jam 20.28 wib di Pos Satpam Universitas Widya Mataram yang beralamat di Dalem Mangkubumen KT III Nomor 237 Kel. Kadipaten Kec. Kraton Kota Yogyakarta untuk mendapatkan untung;
- Bahwa mulanya pada hari Minggu tanggal 19 Oktober 2025 sekira jam 14.00 WIB terdakwa menghubungi saksi yang pada intinya terdakwa ingin membeli pil warna putih berlogo huruf "Y" kepada saksi;
- Bahwa selanjutnya sekira jam 20.30 WIB Saksi menyerahkan 30 butir pil warna putih berlogo huruf "Y" kepada terdakwa di Pos Satpam Universitas Widya Mataram yang beralamat di Dalem Mangkubumen KT III Jalan Nomor 237 Kel. Kadipaten Kec. Kraton Kota Yogyakarta

hal - 7 -17 hal Putusan No 418/Pid.Sus/2025/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga Rp. 105.000,- (seratus lima ribu rupiah) dan telah dibayar tunai oleh terdakwa;

- Bahwa saksi pernah memberi pil tersebut kepada terdakwa dan untuk selanjutnya terdakwa membeli kepada saksi;
 - Yang pertama pada hari Minggu tanggal 12 Oktober 2025 di Pos Satpam Universitas Widya Mataram yang beralamat di Dalem Mangkubumen, KT III Jalan Nomor 237 Kadipaten, Kraton, Yogyakarta Saksi menyerahkan 10 butir pil warna putih berlogo huruf "Y" dengan harga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Yang kedua pada hari Rabu tanggal 15 Oktober 2025 di Pos Satpam Universitas Widya Mataram, saksi menyerahkan 20 butir pil warna putih berlogo huruf "Y" dengan harga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Yang ketiga pada hari Minggu tanggal 19 Oktober 2025 di Pos Satpam Universitas Widya Mataram saksi menyerahkan 20 butir pil warna putih berlogo huruf "Y" dengan harga Rp. 105.000,- (seratus lima ribu rupiah) dibayar tunai.
- Bahwa keuntungan Saksi menjual pil warna putih berlogo huruf "Y" adalah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per 10 butirnya;
- Bahwa pekerjaan saksi bukan sebagai tenaga farmasi karena pendidikan saksi adalah otomotif;
- Bahwa saksi tidak punya ijin mengedarkan pil warna putih berlogo huruf "Y";
- Bahwa saksi sebenarnya tidak mengetahui pil warna putih berlogo huruf "Y" tersebut mengandung zat apa karena tidak terdapat keterangan di dalam obatnya dan juga tidak ada uji mutu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 20 Oktober 2025 sekira pukul 14.30 WIB di rumah terdakwa di Winong KG II/276 B RT 011 RW 003 Prenggan Kotagede Kota Yogyakarta;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap kamar terdakwa telah ditemukan :

hal - 8 -17 hal Putusan No 418/Pid.Sus/2025/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah bungkus rokok bekas merk GUDANG GARAM SURYA yang berisi :

a. 4 (empat) butir tablet CALMLET ALPRAZOLAM 1 mg dengan bungkus warna biru

b. 3 (tiga) butir pil putih berlambang huruf 'Y'

2. 1 (satu) buah HP Merk Oppo A 7 warna biru tua dengan Nomor whatsapp 081568279391

- Bahwa Terdakwa membeli pil putih berlambang huruf 'Y' dari saksi DAVID HARWISANJAYA Alias KEPIK sebanyak 3 (tiga) kali pembelian;
- Bahwa terdakwa mengetahui saksi David menjual pil putih berlambang huruf 'Y' tersebut karena terdakwa pernah diberi secara cuma – cuma oleh saksi David lalu selanjutnya terdakwa ingin mengonsumsi lagi sehingga terdakwa membelinya dari saksi David;
- Bahwa cara terdakwa membeli adalah terdakwa menghubungi saksi David via WA menggunakan HP dan setelah barangnya ada kemudian saksi David akan mengantarkan pil tersebut ke Kampus Widya Mataram Yogyakarta tempat terdakwa bekerja;
- Bahwa pembelian yang pertama pada Minggu tanggal 12 Oktober 2025 sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) dan untuk barang sudah habis;
- Bahwa pembelian yang kedua pada Rabu tanggal 15 Oktober 2025 sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan untuk barang sudah habis;
- Bahwa pembelian yang ketiga pada hari Minggu tanggal 19 Oktober 2025 sekira jam 20.30 Wib di dekat pos satpam Kampus Widya Mataram Yogyakarta sebanyak 30 (tiga puluh) butir pil putih berlambang huruf 'Y' dengan harga Rp.105.000,- (seratus lima ribu rupiah) tersebut secara cash dan sudah Tersangka konsumsi sebanyak 27 (dua puluh tujuh) butir sehingga tersisa 3 (tiga) butir dan sudah di sita petugas sebagai barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa semua pil yang dibeli oleh terdakwa sudah dibayar lunas dan untuk dikonsumsi oleh terdakwa sendiri;
- Bahwa biasanya terdakwa mengonsumsi pil putih berlambang huruf 'Y' tersebut sebanyak 2 (dua) butir sekali minum;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk menyimpan pil putih berlambang huruf 'Y' yang mengandung Trihexyphenidyl;

hal - 9 -17 hal Putusan No 418/Pid.Sus/2025/PN Yyk



- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah sebagai satpam di Kampus Widya Mataram Yogyakarta dan bukan bekerja di bidang kesehatan / kefarmasian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut;

1. 1 (satu) buah bungkus rokok bekas merk GUDANG GARAM SURYA yang berisi :
 - a. 4 (empat) butir tablet CALMLET ALPRAZOLAM 1 mg dengan bungkus warna biru
 - b. 3 (tiga) butir pil putih berlambang huruf 'Y'
2. 1 (satu) buah HP Merk Oppo A 7 warna biru tua dengan Nomor whatsapp 081568279391;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. : 3303/NPF/2025 tanggal 21 Oktober 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh Rostiawan Abrianto, A.Md.A.K, Nur Taufik, ST, Dany Apriastuti, A.M.d.Farm, SE dengan kesimpulan BB 8467/2025/NPF berupa 4 (empat) butir tablet CALMLET ALPRAZOLAM 1 mg dengan dalam kemasan bungkus warna biru bertuliskan CALMLET ALPRAZOLAM adalah mengandung ALPRAZOLAM terdaftar dalam Golongan IV Nomor urut 2 lampiran UU RI No.05 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. : 3303/NPF/2025 tanggal 21 Oktober 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh Rostiawan Abrianto, A.Md.A.K, Nur Taufik, ST, Dany Apriastuti, A.M.d.Farm, SE dengan kesimpulan BB 8468/2025/NPF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 3 (tiga) butir tablet warna putih berlogo Y adalah mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam obat keras/Daftar G.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Oktober 2025 sekira pukul 14.30 WIB terdakwa ditangkap di rumah Terdakwa di Winong KG II/276 B RT 011 RW 003, Prenggan, Kotagede, Kota Yogyakarta karena berdasarkan informasi dari masyarakat mengenai adanya peredaran obat tanpa ijin;
- Bahwa Setelah dilakukan penggeledahan di rumah tinggal terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus rokok bekas merek Gudang Garam Surya yang berisi 4 (empat) butir tablet Calmlet Alprazolam

hal - 10 -17 hal Putusan No 418/Pid.Sus/2025/PN Yyk



1 mg dengan bungkus warna biru dan 3 (tiga) butir pil putih berlambang huruf 'Y' serta 1 (satu) buah HP merek Oppo A 7 warna biru tua dengan Nomor Whatsapp 081568279391.

- Bahwa Terdakwa baru saja membeli 4 (empat) butir tablet Calmlet Alprazolam 1 mg dengan bungkus warna biru dari Saudara DAVID HARWISANJAYA Alias KEPIK pada hari Rabu tanggal 8 Oktober 2025 sekira jam 23.00 WIB di dekat Pos Satpam Kampus Widya Mataram Yogyakarta dan membeli pil putih berlambang huruf 'Y' dari Saudara DAVID HARWISANJAYA Alias KEPIK pada hari Minggu tanggal 19 Oktober 2025 sekira jam 20.28 WIB di dekat pos satpam Kampus Widya mataram Yogyakarta.
- Bahwa Terdakwa membeli pil Camlet seharga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dan membeli pil putih berlambang huruf 'Y' seharga Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli pil Camlet dan pil putih berlambang huruf 'Y' adalah untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa.
- bahwa pil putih berlambang huruf 'Y' tersebut tidak ada ijin edar dan tidak ada standar mutu.
- Bahwa Terdakwa bukan tenaga kefarmasian ataupun apoteker sehingga Terdakwa tidak mempunyai keahlian dan kewenangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama melanggar **Pasal 62 UU RI No.5 tahun 1997** tentang Psikotropika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "setiap orang".
2. Unsur "memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika".
3. Unsur "tanpa hak".

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah orang perseorangan termasuk korporasi, dalam pengertian seseorang secara pribadi atau menunjuk pada suatu badan hukum tertentu yang mampu bertanggungjawab menurut hukum, sehingga oleh karenanya

hal - 11 -17 hal Putusan No 418/Pid.Sus/2025/PN Yyk



sebagai salah satu unsur pembentuk delik dalam konstruksi dakwaan Kesatu Penuntut Umum, maka harus ditafsirkan bahwa unsur setiap orang di sini adalah menunjuk pada orang atau badan hukum yang “mampu” mewujudkan (melakukan) sebuah delik (perbuatan/tindak pidana);

Menimbang, bahwa selain itu, unsur ini juga merupakan implementasi atas keberlakuan ketentuan Pasal 2 KUHP, sehingga artinya adalah bahwa “setiap orang” sebagaimana didefinisikan di atas harus juga merupakan setiap orang pelaku delik yang dapat (boleh) dihukum menurut hukum Indonesia;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta bahwa Terdakwa menerangkan identitas yang sama dengan identitas sebagaimana terurai dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu Terdakwa **MUHAMMAD GALANG WIBOWO Bin ISTANTA** sehat jasmani dan rohani serta selama proses pemeriksaan persidangan Terdakwa dapat memahami pertanyaan dan mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dianggap cakap melakukan perbuatan hukum dan mampu untuk dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya serta oleh karena terhadap yang bersangkutan berlaku hukum (pidana) Indonesia sebagaimana keberlakuan Pasal 2 KUHP, maka unsur setiap orang telah terpenuhi / terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad2. Unsur “memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika

Menimbang, bahwa unsur ini dapat bersifat alternatif maupun kumulatif antara salah satu varian perbuatan yaitu memiliki, menyimpan ataupun membawa psikotropika;

Menimbang, bahwa psikotropika sebagaimana disebut dalam Pasal 1 angka 1 UURI No.05 Tahun 1997 adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperoleh fakta bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 20 Oktober 2025 sekira pukul 14.30 WIB di rumah terdakwa di Winong KG II/276 B RT 011 RW 003 Prenggan Kotagede Kota Yogyakarta dan

hal - 12 -17 hal Putusan No 418/Pid.Sus/2025/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan : 1 (satu) buah bungkus rokok bekas merk GUDANG GARAM SURYA yang berisi 4 (empat) butir tablet CALMLET ALPRAZOLAM 1 mg dengan bungkus warna biru dan 3 (tiga) butir pil putih berlambang huruf 'Y' dan 1 (satu) buah HP Merk Oppo A 7 warna biru tua dengan Nomor whatsapp 081568279391

Menimbang, bahwa Terdakwa baru saja membeli 4 (empat) butir tablet Calmlet Alprazolam 1 mg dengan bungkus warna biru dari Saudara DAVID HARWISANJAYA Alias KEPIK pada hari Rabu tanggal 8 Oktober 2025 sekira jam 23.00 WIB di dekat Pos Satpam Kampus Widya Mataram Yogyakarta dan membeli pil putih berlambang huruf 'Y' dari Saudara DAVID HARWISANJAYA Alias KEPIK pada hari Minggu tanggal 19 Oktober 2025 sekira jam 20.28 WIB di dekat pos satpam Kampus Widya mataram Yogyakarta.

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli pil Camlet seharga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dan membeli pil putih berlambang huruf 'Y' seharga Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli pil Camlet dan pil putih berlambang huruf 'Y' adalah untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. : 3303/NPF/2025 tanggal 21 Oktober 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh Rostiawan Abrianto, A.Md.A.K, Nur Taufik, ST, Dany Apriastuti, A.M.d.Farm, SE dengan kesimpulan BB 8467/2025/NPF berupa 4 (empat) butir tablet CALMLET ALPRAZOLAM 1 mg dengan dalam kemasan bungkus warna biru bertuliskan CALMLET ALPRAZOLAM adalah mengandung ALPRAZOLAM terdaftar dalam Golongan IV Nomor urut 2 lampiran UU RI No.05 Tahun 1997 tentang Psikotropika sehingga unsur Psikotropika telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terdakwa memperoleh 4 butir tablet bertuliskan Calmlet Alprazolam tersebut dari saksi DAVID HARWISANJAYA Alias KEPIK bukan dari apotik berdasarkan resep dokter yang diperuntukkan untuknya, dan sebagaimana fakta 4 butir tablet Camlet Alprazolam tersebut diakui terdakwa sebagai miliknya hasil dari pembelian sehingga unsur memiliki telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Ad3. Unsur "tanpa hak".

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku yang dalam hal ini berkaitan dengan penguraian unsur sebelumnya yaitu memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika bagi pengguna selain yang diatur dalam Pasal 36

hal - 13 -17 hal Putusan No 418/Pid.Sus/2025/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU RI No.05 tahun 1997 tentang Psikotropika adalah dilarang, sehingga pelaku tidak ada hak sama sekali karena pengguna psikotropika hanya dapat memiliki, menyimpan dan/ atau membawa psikotropika untuk digunakan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan dan harus mempunyai bukti bahwa psikotropika tersebut diperoleh secara sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 8 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika menyatakan peredaran psikotropika terdiri dari penyaluran dan penyerahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 14 ayat 1 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika menyatakan penyerahan psikotropika dalam rangka peredaran sebagaimana dalam pasal 8 hanya dapat dilakukan oleh apotik, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan dan dokter, pada ayat 2 pasal 14 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika menyatakan penyerahan psikotropika oleh apotik, rumah sakit, puskesmas dan balai pengobatan sebagaimana ayat 1 berdasarkan resep dokter;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa melakukan perbuatan dalam kualifikasi memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika sebagaimana penguraian unsur kedua diatas bahwa Terdakwa dalam pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah bungkus rokok bekas merk GUDANG GARAM SURYA yang berisi 4 (empat) butir tablet CALMLET ALPRAZOLAM 1 mg dengan bungkus warna biru, Terdakwa memperoleh 4 butir tablet bertuliskan Calmlet Alprazolam tersebut dari saksi DAVID HARWISANJAYA Alias KEPIK bukan dari apotik berdasarkan resep dokter yang diperuntukkan untuknya sehingga Terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti bahwa psikotropika diperoleh secara sah;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 62 UU RI No.5 tahun 1997 tentang Psikotropika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa Majelis tidak sepedapat dengan Penuntut Umum tentang penerapan pasal 436 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, karena sebagaimana fakta obat bersimbolkan Y tersebut tidak memiliki ijin edar, sehingga tidak mempunyai standard an mutu, sedangkan pasal 436 ayat 2 mengisyaratkan

hal - 14 -17 hal Putusan No 418/Pid.Sus/2025/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena tidak memiliki kewenangan, tidak memiliki keahlian tidak boleh melakukan praktek kefarmasian, dalam hal ini sediaan farmasi yang disimpan haruslah memenuhi standar.

Menimbang, bahwa Majelis tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat melepaskan dan Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah, oleh karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa disini adalah bukan semata-mata adanya unsur balas dendam, namun bertujuan untuk memberikan efek jera bagi Terdakwa maupun pencegahan dan perlindungan bagi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan obat keras tanpa merk serta memberantas peredaran gelapnya, mengingat kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, maka penjatuhan lamanya pidana penjara tersebut dirasa telah memenuhi rasa keadilan masyarakat setelah sebelumnya juga telah mempertimbangkan pembelaan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan selama ini Terdakwa telah ditahan maka Majelis beralasan untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah bungkus rokok bekas merk GUDANG GARAM SURYA yang berisi 4 (empat) butir tablet CALMLET ALPRAZOLAM 1 mg dengan bungkus warna biru oleh karena obat tersebut tidak bisa diperjual belikan secara bebas dan 3 (tiga) butir pil putih berlambang huruf 'Y' oleh karena barang bukti tersebut tidak memenuhi standar dan dapat membahayakan tubuh maka barang-barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Merk Oppo A 7 warna biru tua dengan Nomor whatsapp 081568279391 karena dipergunakan untuk melakukan kejahatan namun masih memiliki nilai ekonomi maka haruslah dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Kedua yang memberatkan:

hal - 15 -17 hal Putusan No 418/Pid.Sus/2025/PN Yyk



- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pencegahan penyalahgunaan obat keras;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 62 UU RI No.5 tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD GALANG WIBOWO Bin ISTANTA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak memiliki, menyimpan dan membawa Psikotropika” sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bungkus rokok bekas merk GUDANG GARAM SURYA yang berisi: 4 (empat) butir tablet CALMLET ALPRAZOLAM 1 mg dengan bungkus warna biru dan 3 (tiga) butir pil putih berlambang huruf ‘Y’;

Dirampas untuk dimusnahkan.

 - 1 (satu) buah HP Merk Oppo A 7 warna biru tua dengan Nomor whatsapp 081568279391

Dirampas untuk negara.
6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Rabu, tanggal 25 Februari 2026, oleh kami, Ni Luh Sukmarini, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sri Sulastuti, S.H., Sri Wijayanti Tanjung, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal

hal - 16 -17 hal Putusan No 418/Pid.Sus/2025/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03 Maret 2026 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yunita Nila Krisna, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, serta dihadiri oleh Dewi Sofiasuti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ttd.

Sri Sulastuti, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

Ni Luh Sukmarini, S.H., M.H.

Ttd.

Sri Wijayanti Tanjung, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Yunita Nila Krisna, S.H.

hal - 17 -17 hal Putusan No 418/Pid.Sus/2025/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)